

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103835-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: SERGIO MARCIO CANDIDO DE ARAUJO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma da fundamentação supra. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5103835-07.2024.4.02.5101

510015445138 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103835-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: SERGIO MARCIO CANDIDO DE ARAUJO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Substituto da 6ª VF de Niterói [, que, a seu turno, determinou a expedição de RPV no valor de [evento 230, DESPADEC1, autos de origem], em razão do descumprimento de ordem judicial consubstanciada no "*forneimento das medicações ASPARTATO DE ORNITINA 0,6 g/g (1 envelope de 12 em 12 horas) e RIFAXIMINA 500mg (1 comprimido de 12 em 12 horas), no prazo de 10 (dez) dias, na quantidade necessária ao seu tratamento, conforme documentação médica à parte autora, ora recorrida*".

Em suas razões recursais, a União aduz a carência dos requisitos de concessão da tutela provisória de urgência e a necessidade de trânsito em julgado para a expedição do RPV, sob pena de ofensa ao art. 100 da CRFB. No mais, alega irreversibilidade da medida e destaca a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Indeferida a concessão de efeito suspensivo [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelo recorrido, em que pese devidamente intimado.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"A recorrente manifesta irresignação quanto à expedição de RPV pelo juízo recorrido, em razão do reiterado descumprimento de tutela provisória, aduzindo a impossibilidade jurídica de uso do requisitório antes do trânsito em julgado.

A despeito da pretensão recursal, esta Turma Recursal vem se manifestando no sentido de que a expedição de RPV em razão do reiterado descumprimento de tutela provisória é corolário natural da prestação jurisdicional que ordena o fornecimento in natura de

medicamentos/insumos.

Em outros termos, a necessidade urgente do insumo não permite aguardar o trânsito em julgado, de modo que o descumprimento reiterado da tutela impõe a constrição dos ativos financeiros para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora.

*Nesta linha de intelecção, **INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo**, porquanto ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, na forma da fundamentação supra."*

Ademais, esta 6ª Turma Recursal já se manifestou por diversas vezes no sentido de que expedição de RPV expressa corolário natural da determinação de fornecimento *in natura* de medicamentos/insumos não cumprida, a exemplo do precedente RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL nº 5074366-13.2024.4.02.5101/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE, na sessão extraordinária de 30/10/2024.

MEDIDA DE URGÊNCIA. FASE PROCESSUAL DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA ANTES DA SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RPV. DEMORA POR PARTE DA RÉ. PROLONGAMENTO DEMASIADO DA AÇÃO PRINCIPAL. URGENTE NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma da fundamentação supra. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5103835-07.2024.4.02.5101

510015445137 .V2